

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL 303-Alto Hualлага N° .....

002096

Tocache, .....

22 OCT 2019

VISTO:

El escrito N° 02385697 de fecha 04 de septiembre del 2019, el señor Segundo Gil Castro Sangama solicita indemnización por daños ocasionados, a razón de haber sido declarada nula la sanción de suspensión de labores por treinta (30) días sin goce de remuneración fijada en la RD N° 035-2017-DIE-0468-S/NP y RD. N° 039-2017-DIE-0468-S/NP emitidas por la institución educativa N° 0468-Sitully resolución N° 001591-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala expedida por el Tribunal del Servicio Civil.

El Informe Legal N° 0098-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 01 de octubre del 2019, a través del cual recomienda declarar Improcedente la indemnización solicitada por el señor SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA.

**I. ANTECEDENTES:**

1. Mediante escrito N° 02226194 de fecha 26 de febrero del 2019, presentado por el señor Segundo Gil Castro Sangama, solicitó el pago de sus haberes desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre del 2017, indicando que la sanción de suspensión de labores por treinta (30) días sin goce de remuneración fijada en la RD N° 035-2017-DIE-0468-S/NP y RD. N° 039-2017-DIE-0468-S/NP emitidas por la Institución Educativa N° 0468-Sitully, fue declarada nula, mediante resolución N° 001591-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala expedida por el Tribunal del Servicio Civil.
2. La solicitud fue respondida mediante carta N° 105-2019-GRSM – DRE/DO-00-UE.303/UGA de fecha 07 de agosto del 2019, declarando improcedente el pedido, dado que en aplicación del artículo 12.3 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el texto Único de la ley 27444, que señala cuando el acto viciado se hubiera consumado dará lugar a una indemnización, indicándole que la misma tendrá que ser tramita en la vía procesal correspondiente.
3. Que, el recurrente habiéndolo interpretado que la vía correspondiente señalada en el anterior considerando es la vía administrativa, mediante el presente escrito signado con N° de ingreso 02385697 de fecha 04 de septiembre del 2019, solicita la indemnización por los daños ocasionados por la imposición de una indebida sanción de labores por el termino treinta días.

**II. ANALISIS**

1. Que, previo a resolver es necesario analizar la norma que reconoce el derecho de indemnización en sede administrativa. Para cual revisamos la norma pertinente aplicable al caso, al respecto la ley de la reforma magisterial N° 29944 y su reglamento, regulan las sanciones y sus causas, así como el procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo no describe aspectos normativos en caso se declare nula una sanción administrativa, tampoco prevé indemnizaciones. Siendo ello así resulta necesario recurrir a la ley del procedimiento administrativo general 27444 dado que es aplicable a todos los procedimientos administrativos.

Al respecto en alusión al caso el Artículo 12 del TUO de la ley 27444 aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS (adelante TUO de ley 27444) señala lo siguiente:

**Efectos de la declaración de nulidad**

**12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado**

Conforme se advierte, la ley acotada prevé la indemnización en caso el acto viciado se hubiera consumado.

2. Que, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar en primer lugar, si la solicitud del recurrente es un acto indemnizable. Al respecto el artículo 12° del TUO de la ley 27444 citada líneas arriba, indica que procede la



indemnización cuando el acto viciado ha sido consumado. Al respecto la resolución N° 001591-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala expedida por el Tribunal del Servicio Civil, de una parte declara nula la sanción de suspensión de labores por treinta (30) días sin goce de remuneración fijada en la RD N° 035-2017-DIE-0468-S/NP y RD. N° 039-2017-DIE-0468-S/NP emitidas por la institución educativa N° 0468-Sitully por lesionar el derecho a la defensa; de otra parte ordena retrotraer el procedimiento administrativo disciplinario, hasta la comunicación de cargos. Esto reza en principio que no existe un pronunciamiento de fondo, es decir no expresa si fue legal o ilegal la sanción. Lo que implica que la nulidad deducida por el SERVIR no le libera de la presunta infracción y posible sanción, solo retrocede el proceso para subsanar un error. Solo en el caso que se determine si la suspensión de labores por 30 días sin goce haber, es considerada como una sanción ilegal, dará mérito a una indemnización.

3. Que, en relación a lo indicado en el párrafo anterior, es necesario indicar que la sanción declarada nula, se originó debido a que el recurrente no habría entregado su carpeta pedagógica ni sus documentos técnicos pedagógicos, ni el registro de evaluación, además de no haber firmado el parte de asistencia. Debiendo por este hecho reiniciarse el procedimiento administrativo disciplinario hasta determinar la existencia o no de responsabilidad conforme lo recomienda el SERVIR. En vista de ello, y atendiendo el mandato dictado por el SERVIR de retrotraer el procedimiento hasta la etapa de comunicación de cargos, es necesario analizar si la acción para reiniciar el proceso administrativo disciplinario a prescrito, en caso haya prescrito, indefectiblemente cabría una indemnización. En el extremo de no haber prescrito la acción, la administración está en la potestad de reiniciar el procedimiento.
4. Sobre el tema, el artículo 105.1° del Reglamento de la Ley Especial 29944 Ley de la Reforma Magisterial señala que:

*El plazo de prescripción de la acción del proceso administrativo disciplinario es de un (01) año contado desde la fecha en que la Comisión Permanente o la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes hace de conocimiento la falta, a través del Informe Preliminar, al Titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.*

Cabe, indicar que el plazo de 1 año es aplicable cuando el procedimiento disciplinario es conducido por la comisión permanente o especial. Sin embargo cuando el procedimiento disciplinario es conducido por el director, subdirector o especialista, la norma especial no ha previsto un plazo de prescripción, por tanto resulta pertinente supletoriamente aplicar lo señalado en el Artículo 252.1 del TUO de la ley 27444, que menciona que el plazo de prescripción es de cuatro años, conforme se indica.

#### **Prescripción**

*252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.*

En vista de lo citado, es nuestro caso la supuesta infracción que dio mérito a la sanción se cometió en el 2017, a lo que sumado los cuatro años que señala la norma, la prescripción se produciría el año 2021. Siendo esta la fecha máxima en que la administración representado por el Director de la Institución Educativa de Sitully N° 0468, este autorizada para reiniciar el procedimiento disciplinario. En tal sentido solo en el caso que prescriba la acción o se determine que la sanción fue ilegal, sobreviene en indemnización.

5. De otro lado es preciso indicar, las formas en el que la administración otorga la indemnización; al respecto, los artículos 216.1 y 216.2 del TUO de ley 27444, han previsto dos formas de otorgar la indemnización, la primera de oficio a través de la propia entidad y la segunda obligada luego de un proceso de judicial, conforme lo citamos a continuación.

#### **Indemnización por revocación**

*216.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.*

*216.2 Los actos incurso en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación. (Texto según el artículo 205 de la Ley N° 27444).*



Como se advierte la norma ha establecido que la indemnización, puede ser de oficio cuando es producto de una revocatoria de un acto administrativo, sin embargo no ha previsto que sea de oficio cuando es producto de una nulidad de un acto administrativo. Si bien el artículo 12° del TUO de la ley 27444, prevé la indemnización en caso de nulidad, sin embargo no precisa que el mismo se realice de oficio. Y estando que la administración se rige por el principio de legalidad, no resulta pertinente la interpretación por analogía, es decir otorgar indemnización de oficio, producto de una nulidad de un acto administrativo. Por lo que si el administrado, pretende ser indemnizado, el mismo tiene que hacerlo en la vía Judicial mediante el Proceso Contencioso Administrativo, conforme lo señala el artículo 5° del TUO de la Ley 27584 aprobado Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, que a la letra indica.

**5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnada, conforme al artículo 238 de la Ley N° 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores.**

En vista de la norma citada, resulta por demás claro que no resulta amparable su pedido en la vía administrativa.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento este despacho **RESUELVE**.

**DECLARAR** improcedente la indemnización solicitada por señor **SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA**, por las consideraciones indicadas.

**REITERAR** el cumplimiento del mandato contenido en la cláusula segunda de la parte resolutive de la resolución N° 001591-2018-SERVIR/TSC expedida por el Tribunal del Servicio Civil, consistente en *"retrotraer el procedimiento administrativo al momento de La comunicación de cargo, debiendo la Institución Educativa N° 0468, de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE tener en consideración al momento de calificar la conducta del señor SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA, así como al momento de resolver, los criterios señalados de la citada resolución". Bajo sanción de responsabilidad.*

**ORDENAR** al área de Recursos Humanos o la que haga sus veces, que inste al Director de la Institución Educativa de Sitully N° 0468, que reinicie el procedimiento administrativo disciplinaria conforme indica el párrafo anterior. Debiendo OFICIAR para tal efecto al Director de la Institución Educativa, acompañando la resolución N° 001591-2018-SERVIR/TSC expedida por el Tribunal del Servicio Civil.

Atentamente.



  
Lc. Félix Rubén, SALGUERO CONTRERAS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE

Regístrese, comuníquese y cúmplase.